

[4-1] [경고4] 사항

제 목 : 준공업무 처리 부적절

조치부서 : ■■■■■처

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

관련자 AAE는 2017. 2. 13.부터 2018. 1. 28.까지 ▲▲지역본부 ▼▼사업단 (이하“▼▼사업단”이라 한다)에서 근무하면서 [표 1]의 ⊙⊙⊙⊙지구 택지개발사업 조성공사(이하 “⊙⊙조성공사”이라 한다)의 감독업무를 수행하였으며, 준공검사에 입회하였다.

[표 1] 공사 현황

공사명	수급인	계약기간	공사금액(천원)	비고
⊙⊙⊙⊙지구 택지개발사업 조성공사	(주)◇◇종합건설	‘15.**.**.~ ‘17.**.**.	2,***,***	준공 후 준공금 383백만원 현재까지 미 지급

자료 : ▲▲지역본부 제출자료 재구성

관련자 AAF은 2017. 2. 1. 부터 2018. 1. 24.까지 ▲▲지역본부 ▶▶▶▶처 ▽
▽▽▽부(이하 “▽▽▽부”이라 한다)에서 근무하면서 ⊙⊙조성공사의 준공

검사업무를 수행하였으며, 2018. 1. 29.부터 2018. 7. 26.까지 ㉠㉠조성공사 감독 업무를 담당하였다.

관련자 AAG과 AAH은 2017. 1. 31.부터 2018. 1. 24.까지 ㉡㉡㉡㉡부에 근무 하면서 ㉠㉠조성공사의 준공검사 업무를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「준공·사후평가업무지침¹⁾」(이하 “준공업무지침”이라 한다)에 따르면 준공이란 함은 시설물이 모두 완성되어 시설물의 기능과 작동에 이상이 없고, 품질이 양호하여 상품으로서의 가치를 발휘할 수 있는 상태라고 규정하고 있다.

「준공업무지침」에 따르면 계약상 준공일에 준공가능 여부 등을 사전에 판단 하기 위해 준공 전²⁾에 예비준공검사를 시행하도록 규정되어 있다.

또한 감독자 및 준공검사자는 수급인이 준공검사를 받기 위해 제출한 준공검사원 등의 관련 서류에 대해 설계도서와 계약 내용의 합치여부 및 준공물량 등에 대하여 확인하고, 품질미흡 사항이 발견된 경우에는 수급인에게 통보하여 관련규정에 부합하는 품질이 확보되도록 하여야 한다.

1) ㉠㉠조성공사 준공당시 준공·사후평가지침(2017.11)

2) 공정이 90%이상 또는 준공예정일 최소 60일전(현재도 동일한 기준)

3. 감사결과 확인된 문제

관련자 AAE는 공사감독원으로서 예비준공검사를 요청하지 않았고, 관련자 AAF, AAG, AAH은 준공검사 업무를 담당하는 □□□□부 직원으로서 관할구역 내 예비준공 대상공사를 사전에 확인³⁾하고 검사계획 등을 수립했어야 하나 ㉠㉠ 조성공사의 예비준공검사를 누락함으로써 [표 2]와 같이 준공가능 여부의 사전 확인 및 하자를 최소화 할 수 있는 기회를 상실하였다.

[표 2] 예비준공검사 범위 및 검사방법 등

구분	내용	비고
적용범위	· <u>건설산업기본법상 건설공사인 토목</u> , 건축, 조경 기계공사 등을 대상공사로 함	금액기준 없음
시행시기	공정이 90%이상 또는 준공예정일 최소 60일전에 실시	
검사방법	1) 준공가능 여부의 판단 - 계약상 준공일 준공가능 여부 및 인허가 조건사항 등 이행가능 여부 판단 - 준공판단검사 종합기록표 작성 2) 예비준공검사 후 예비준공 품평 회의 2) 지자체 합동점검과 준공검사 통합시행 여부 결정	

자료 : 「준공·사후평가 업무지침」 내용 재구성

또한 관련자 AAE는 공사감독원으로서, 관련자 AAF, AAG, AAH은 준공검사자로서 준공검사 시⁴⁾ 「준공업무지침」 등에 따라 설계도서와 계약내용이 합치되는지를 확인했어야 하나, 이에 대한 검사를 소홀히 하여 준공이후 [표 3]과 같이 품질 미흡 사항을 하자로 통보하였다.

3) 예비준공 검사자 구성 등은 지역본부의 해당부서장이 수행하도록 되어있으며, 통상적으로 사업단 등에서 예비준공검사를 요청하고 □□□□부에서 준공검사단 구성 및 준공검사 업무를 수행하고 있음

4) 준공검사 시행(‘18. 1. 11.~’18. 1. 17.), 지적사항통보(‘18. 1. 18.), 지적사항 조치결과 회신(‘18. 2. 7.), 공사준공(‘18. 2. 21.)

[표 3] ◎◎조성공사 하자보수 요청사항 일부발췌('18. 6. 20.)

연번	지적사항	사진대지	
1	지구전체 보도블럭 및 구조물 지구계 침범 (전반적 침하 약25곳 지적)		
		보도블럭 침하	구조물 지구경계 사유지침범
2	관로공		
		우수관 연결부위 시공불량	우수관 마감 불량
3	도로 및 토공		
		완충녹지 법면 시공불량	진출입확장구간 보도레벨 불량

자료 : ◎◎조성공사 하자보수 요청사항 재 구성

그런데 ▼▼사업단에서 지적한 품질미흡 시설물의 하자내용을 살펴보면, 경계석 등 도로시설과 구조물공 등의 시공불량으로 상당부분이 준공이후 발생한 하자로 보기 어렵고, 준공당시부터 발행한 하자로 봄이 합리적⁵⁾이다.

따라서 공사감독원인 관련자 AAE는 준공검사 요청 시, 준공검사자인 관련자 AAF, AAG, AAH은 준공검사 시 「준공업무지침」에 따라 준공검사 단계에서 품질미흡사항에 대해 수급사측에 지적사항으로 통보하고 이에 대한 조치완료 후

5) 문답과정에서 관련자들도 준공당시 품질상태가 미흡하였다고 진술하였음

준공처리를 했어야 함이 타당하나, 준공검사 단계에서 상기내용 등이 지적되지 않았다.

그 결과, 준공검사 시 시설물의 품질미흡사항에도 불구하고 준공처리함으로써 2018. 2. 21. 준공검사 완료 후 감사일 현재까지 장기간 준공금이 지급되지 않은 채 수급사와 하자의 책임소재 등과 관련한 분쟁⁶⁾이 지속되는 등 관련자들은 준공 관련 업무를 소홀히 하였다.

위와 같은 관련자들의 행위는 「취업규칙」에 위배된다.

관련자 주장 및 판단

관련자들은 공사규모가 소규모이고, 공사일정이 촉박하여 예비준공검사를 시행하지 않았으며, 준공검사 시 공정만회를 위해 동절기 공사를 급속히 추진하고 있었고, 눈이 많이 오는 등 기상여건이 좋지 않아 시공미흡 사항에 대해 놓친 부분이 있었던 거 같다고 진술하였다.

그러나 「준공업무지침」에 따르면, 예비준공검사는 공사규모에 관계없이 시행하도록 규정하고 있으며, 준공검사는 시설물의 최종적인 품질상태를 검사하는 행위로서 관련규정에 따라 성실히 검사업무에 임하여야 하는데 이를 소홀히 했다는 비난을

6) 2017. 12. 31. 준공처리 후 현재까지 잔여 준공금 약383백만 원이 지급되지 않은 채 하자의 책임소재 및 하자금액의 적정성에 대한 분쟁이 지속되고 있으며, 시공미흡 사항에 대한 재시공은 후속 관리공사에서 완료한 상태임

면하기는 어렵다.

조치할 사항

■■■■처장은

「인사규정」 제50조 제2항에 따라 조경4급 AAE, 토목3급 AAF, 토목3급 AAG, 토목4급 AAH에 대해 각각 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고4).

[4-2] [경고] 사항

제 목 : 준공업무 처리 부적절

조치부서 : ▲▲지역본부

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

관련자 AAI는 2017. 2. 13.부터 2018. 1. 28.까지 ▲▲지역본부 ▼▼사업단(이하“▼▼사업단”이라 한다)에서 근무하면서 [표 1]의 ⊙⊙⊙⊙지구 택지개발사업 조성공사(이하 “⊙⊙조성공사”이라 한다)의 감독업무를 수행하였으며, 준공검사에 입회하였다.

[표 1] 공사 현황

공사명	수급인	계약기간	공사금액(천원)	비고
⊙⊙⊙⊙지구 택지개발사업 조성공사	(주)ㅇㅇ종합건설	‘15.**.**.~ ‘17.**.**.	2,***,***	준공 후 준공금 383백만원 현재까지 미 지급

자료 : ▲▲지역본부 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「준공·사후평가업무지침⁷⁾」(이하 “준공업무지침”이라 한다)에 따르면 준공이라 함은 시설물이 모두 완성되어 시설물의 기능과 작동에 이상이 없고, 품질이 양호하여 상품으로서의 가치를 발휘할 수 있는 상태라고 규정하고 있다.

「준공업무지침」에 따르면 계약상 준공일에 준공가능 여부 등을 사전에 판단하기 위해 준공 전⁸⁾에 예비준공검사를 시행하도록 규정되어 있다.

또한, 감독자는 수급인이 준공검사를 받기 위해 제출한 준공검사원 등의 관련 서류에 대해 설계도서와 계약 내용의 합치여부 및 준공물량 등에 대하여 확인하고, 품질미흡 사항이 발견된 경우에는 수급인에게 통보하여 관련규정에 부합하는 품질이 확보되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

관련자 AAI는 공사감독원으로서 준공검사 담당부서인 □□□□부에 예비준공검사⁹⁾를 요청하여야 하나, 이를 이행하지 않았으며, 그 결과 예비준공검사가 누락되어 [표 2]와 같이 준공가능 여부의 사전확인 및 하자를 최소화 할 수 있는 기회를 상실하였다.

7) ◎◎조성공사 준공당시 준공·사후평가지침(2017.11)

8) 공정이 90%이상 또는 준공예정일 최소 60일전(현재도 동일한 기준)

9) 계약상 준공일에 준공가능 여부 및 시공상태 등을 사전에 판단하기 위해 준공 전(공정이 90%이상 또는 준공 예정일 최소 60일전) 예비준공검사를 시행하고, 예비준공 검사자 구성 등은 지역본부의 해당부서장이 수행하도록 되어있으며, 통상적으로 사업단 등에서 예비준공검사를 요청하고 □□□□부에서 점검계획 수립, 준공검사단 구성 및 준공검사 업무를 수행하고 있음

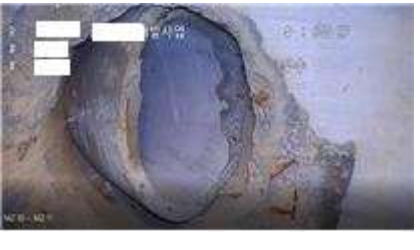
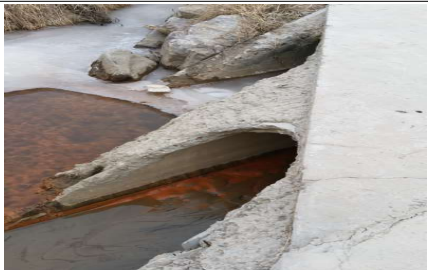
[표 2] 예비준공검사 범위 및 검사방법 등

구분	내용	비고
적용범위	· 건설산업기본법상 건설공사인 토목 , 건축, 조경 기계공사 등을 대상공사로 함	금액기준 없음
시행시기	공정이 90%이상 또는 준공예정일 최소 60일전에 실시	
검사방법	1) 준공가능 여부의 판단 - 계약상 준공일 준공가능 여부 및 인·허가 조건사항 등 이행가능 여부 판단 - 준공판단검사 종합기록표 작성 2) 예비준공검사 후 예비준공 품평 회의 2) 지자체 합동점검과 준공검사 통합시행 여부 결정	

자료 : 「준공·사후평가 업무지침」 내용 재구성

또한, 관련자 AAI는 준공검사 시¹⁰⁾ 「준공업무지침」 등에 따라 설계도서와 계약내용이 합치되는지를 확인했어야 하나 이에 대한 검토를 소홀히 하여 준공이후 [표 3]과 같이 품질미흡 사항을 하자로 통보하였다.

[표 3] ◎◎조성공사 하자보수 요청사항 일부발췌('18. 6. 20.)

연번	지적사항	사진대지	
1	지구전체 보도블럭 및 구조물 지구계 침범 (전반적 침하 약25곳 지적)	 보도블럭 침하	 구조물 지구경계 사유지침범
2	관로공	 우수관 연결부위 시공불량	 우수관 마감 불량

10) 준공검사 시행('18. 1. 11.~'18. 1. 17.), 지적사항통보('18. 1. 18.), 지적사항 조치결과 화신('18. 2. 7.), 공사준공('18. 2. 21.)

연번	지적사항	사진대지	
3	도로 및 토공		
		완충녹지 법면 시공불량	진출입확장구간 보도레벨 불량

자료 : ☉☉조성공사 하자보수 요청사항 재 구성

그런데, ▼▼사업단에서 지적한 품질미흡 시설물의 하자내용을 살펴보면, 경계석 등 도로시설과 구조물공 등의 시공불량으로 상당부분이 준공이후 발생한 하자로 보기 어렵고, 준공당시부터 발행한 하자로 봄이 합리적¹¹⁾이다.

따라서, 공사감독원인 관련자 AAI는 준공검사 단계에서 품질미흡사항이 수급사측에 지적사항으로 통보되고 이에 대한 조치완료 후 준공처리 하는 것이 타당하나, 준공검사 단계에서 상기내용 등이 지적되지 않았다.

그 결과, 준공검사 시 시설물의 품질미흡사항에도 불구하고 준공처리함으로써 2018. 2. 21. 준공검사 완료 후 감사일 현재까지 장기간 준공금이 지급되지 않은 채 수급사와 하자의 책임소재 등과 관련한 분쟁¹²⁾이 지속되는 등 관련자는 준공관련 업무를 소홀히 하였다.

위와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」에 위배된다.

11) 문답과정에서 관련자들도 준공당시 품질상태가 미흡하였다고 진술하였음

12) 2017. 12. 31. 준공처리 후 현재까지 잔여 준공금 약383백만 원이 지급되지 않은 채 하자의 책임소재 및 하자금액의 적정성에 대한 분쟁이 지속되고 있으며, 시공미흡 사항에 대한 재시공은 후속 관리공사에서 완료한 상태임

관련자 주장 및 판단

관련자는 공사규모가 소규모라고 판단하였고, 공사일정이 촉박하여 예비준공검사를 요청하지 않았고, 추후 준공검사로 갈음하면 될 것으로 판단하였으며, 준공검사 시 공정 만회를 위해 동절기 공사를 급속히 추진하고 있어 일부 시공미흡 사항에 대해 놓친 부분이 있었던 거 같다고 진술하였다.

그러나, 「준공업무지침」에 따르면, 예비준공검사는 공사규모에 관계없이 시행하도록 규정하고 있고, 준공검사는 시설물의 최종적인 품질상태를 검사하는 행위로서 관련규정에 따라 성실히 검사업무에 임하여야 하는데 이를 소홀히 했다는 비난을 면하기는 어렵다.

조치할 사항

▲▲지역본부장은

「인사규정」 제50조 제2항에 따라 토목4급 AAI에 대해 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다 (경고).